



SENA, BITTAR E SIMÕES

CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA EMPRESARIAL

Termo de compromisso

Responsabilidades, parceria e confidencialidade · minuta 1, 06/out/2026

1. As partes

GILBERTO SENA, _(nacionalidade, estado civil, profissão)_, CPF nº _____, residente em _____.

STANLEY BITTAR, _(nacionalidade, estado civil, profissão)_, CPF nº _____, residente em _____.

WILL SIMÕES, _(nacionalidade, estado civil, profissão)_, CPF nº _____, residente em _____.

Adiante chamados, em conjunto, de **Parceiros**, e individualmente de **Parceiro**.

2. O que estamos combinando

2.1. Os Parceiros se unem para desenvolver, vender e entregar o **Projeto SBS**: um método e um programa de mentoria dirigidos a **médicos, clínicas e hospitais**, e aos demais profissionais da área da saúde que o grupo venha a atender.

2.2. O conteúdo e a estrutura do programa estão descritos no documento "**Plano de Mentoria: Sena, Bittar e Simões**", que fica anexo a este Termo e dele faz parte. Sempre que este Termo falar em "o Método" ou "o manual", está falando desse documento.

2.3. Este Termo vale desde a assinatura e rege a parceria **enquanto a sociedade não for formalmente constituída**. Os Parceiros se comprometem a constituir a pessoa jurídica do grupo SBS em até ____ meses, e o contrato social, quando vier, substitui este Termo naquilo que for incompatível.

2.4. Enquanto não houver pessoa jurídica, as combinações financeiras daqui são obrigações entre os Parceiros, e não entre empresas.

3. O que cada um entrega

Cada Parceiro responde pela entrega da sua especialidade, conforme o Método.

3.1. Gilberto Sena conduz o **Pilar 01, Gestão**: gestão de negócios, contábil, tributária e pessoal.

3.2. Stanley Bittar conduz o **Pilar 02, Marketing** e o **Pilar 03, Vendas**, e responde pela leitura médica do negócio do cliente.

3.3. Will Simões conduz o **Pilar 04, Lucratividade**: finanças, e explicar o critério do Smart Money.

3.4. Os três participam juntos do encontro de abertura e do encontro de fechamento de cada cliente.

3.5. Cada Parceiro responde pela qualidade técnica e pela conformidade legal daquilo que entrega, inclusive perante o conselho profissional que o regula, quando houver.

3.6. Nenhum Parceiro assume obrigação de resultado financeiro em nome do cliente. A entrega é de método, diagnóstico e acompanhamento.

3.7. Limite do Pilar 04. A atuação em finanças é **educacional**. O Parceiro responsável explica critério e prepara o cliente para decidir, e **não indica produto, corretora ou aplicação específica, nem promete retorno**. Quem decide onde aplicar é o cliente, com profissional habilitado para isso.

4. Como o trabalho é vendido

4.1. Qualquer Parceiro pode prospectar e vender o programa, sempre em nome do grupo SBS.

4.2. Nenhum Parceiro assina proposta, contrato ou acordo em nome do grupo sem o aceite dos outros dois. O aceite pode ser por escrito em qualquer meio, inclusive mensagem, desde que fique registrado.

4.3. Preço, prazo e condições do programa são decididos pelos três.

5. Custos e despesas

5.1. As despesas do projeto são **divididas em partes iguais entre os três**, salvo combinação diferente e por escrito, caso a caso.

5.2. Despesa acima de **R\$** _____ precisa do aceite prévio dos três. Abaixo disso, qualquer Parceiro pode comprometer e depois presta contas.

5.3. Cada Parceiro arca sozinho com os custos da própria estrutura: deslocamento, equipe própria, impostos pessoais e as ferramentas do seu ofício.

5.4. As contas do projeto ficam em um controle único, acessível aos três, fechado mensalmente.

6. Lucro

6.1. O lucro do projeto é o que sobra da receita depois de pagas as despesas da seção 5 e os tributos incidentes.

6.2. O lucro é **dividido em partes iguais entre os três Parceiros**.

6.3. A distribuição é mensal, até o dia ____ do mês seguinte ao fechamento.

6.4. Havendo prejuízo em um mês, ele é suportado em partes iguais e compensado nos resultados dos meses seguintes antes de nova distribuição.

7. A comissão de 15% para o grupo

Esta é a cláusula central da parceria. Ela existe para que o grupo SBS seja beneficiado por todo negócio que nascer dentro dele.

7.1. A regra. Quando um Parceiro, por meio de empresa, produto ou serviço de sua propriedade individual, fizer negócio com um **Cliente Vinculado ao SBS**, ele repassa ao grupo SBS, a título de comissão, **15% (quinze por cento) do lucro líquido** daquela operação.

7.2. O que é Cliente Vinculado ao SBS. É toda pessoa física ou jurídica que:

- **a)** tenha contratado o programa de mentoria do grupo; ou
- **b)** tenha sido apresentada ao Parceiro por outro Parceiro ou pelo grupo; ou
- **c)** tenha chegado por indicação, material, evento ou canal do grupo.

A vinculação permanece **durante a vigência deste Termo e por ____ meses após o encerramento da relação daquele cliente com o grupo.**

7.3. Em que negócios a comissão incide. Em todos, sem exceção quanto à natureza. Exemplos, que não esgotam a regra:

SITUAÇÃO	QUEM REPASSA	QUANTO
Serviço contábil, tributário ou de gestão prestado por empresa de um Parceiro a Cliente Vinculado	o Parceiro dono da empresa	15% do lucro líquido
Produto criado por um Parceiro e vendido a Cliente Vinculado	o Parceiro criador	15% do lucro líquido
Serviço jurídico prestado a Cliente Vinculado	o Parceiro que intermediou ou prestou	15% do lucro líquido
Captação de recursos para Cliente Vinculado	o Parceiro que captou	15% do lucro líquido
Negócio feito por empresa coligada de um Parceiro com Cliente Vinculado	o Parceiro	15% do lucro líquido

7.4. O que é lucro líquido da operação. É a receita daquela operação, menos os custos diretos para executá-la e menos os tributos que incidem sobre ela. **Não** se deduzem custos de estrutura, despesas administrativas gerais, pró-labore ou retiradas.

7.5. Transparência. O Parceiro que repassa apresenta aos outros dois o demonstrativo da operação: receita, custos deduzidos e o cálculo da comissão. Qualquer Parceiro pode pedir os documentos que sustentam o cálculo, e eles são fornecidos em até ____ dias.

7.6. Prazo de repasse. A comissão é paga ao grupo até o dia ____ do mês seguinte ao recebimento, e acompanha o recebimento: se o cliente paga parcelado, a comissão é repassada na mesma proporção.

7.7. Destino. A comissão entra como receita do projeto e segue a divisão da seção 6.

7.8. Duas decisões que ficaram em aberto. Ver a ressalva no fim deste documento, seção 14.

8. Não contornar o grupo

8.1. Durante a vigência deste Termo e por ____ **meses** após a saída de qualquer Parceiro, nenhum deles pode oferecer a Cliente Vinculado, por fora do grupo e sem a comissão da seção 7, serviço igual ou semelhante ao que o grupo oferece.

8.2. Nenhum Parceiro pode usar a marca SBS, o Método ou os materiais do grupo em negócio próprio sem o aceite dos outros dois.

8.3. A quebra desta seção obriga o Parceiro a pagar ao grupo o valor que teria sido repassado, sem prejuízo das perdas e danos.

9. Confidencialidade (NDA)

9.1. O que é confidencial. Tudo que um Parceiro souber por causa desta parceria e que não seja público: o Método e seus materiais, a lista e os dados de clientes, preços, margens, demonstrativos, estratégia comercial, propostas em negociação, e **toda**

informação do negócio do cliente, nela incluídos números, contratos, folha, tributos e documentos.

9.2. O compromisso. Cada Parceiro se obriga a manter sigilo, a usar a informação só para o projeto, e a não repassá-la a terceiros sem autorização escrita.

9.3. A equipe de cada um. O Parceiro responde pelo sigilo das pessoas da sua estrutura que tiverem acesso à informação, e deve obrigá-las ao mesmo dever.

9.4. O que não é confidencial. Informação já pública, informação que o Parceiro já tinha antes e consegue comprovar, e informação que a lei ou uma ordem judicial obrigue a revelar. Neste último caso, o Parceiro avisa os outros dois antes, quando puder.

9.5. Dados de cliente. O tratamento de dados pessoais segue a Lei 13.709/2018. Os dados do cliente são usados só para a entrega do programa, e devolvidos ou eliminados ao fim da relação, salvo o que a lei obrigue a guardar.

9.6. Prazo. O dever de sigilo vale durante a parceria e por **5 (cinco) anos** após o seu fim, qualquer que seja o motivo. Para dado pessoal de cliente, o dever é permanente.

9.7. Devolução. Encerrada a participação de um Parceiro, ele devolve ou elimina os materiais do grupo e as informações de cliente em até ____ dias, e declara por escrito que o fez.

9.8. Quebra de sigilo. Responde por perdas e danos, e por multa de **R\$ _____**, sem prejuízo da apuração criminal cabível.

10. O Método e a marca

10.1. O Método, o nome **SBS**, a marca e os materiais produzidos para o projeto são **do grupo**, e não de um Parceiro isoladamente.

10.2. O que cada Parceiro já trazia pronto antes desta parceria continua sendo dele. O que for criado dentro do projeto é do grupo.

10.3. Saindo do grupo, o Parceiro deixa de usar a marca e o Método.

11. Prazo e saída

11.1. Este Termo vigora por prazo indeterminado, a partir da assinatura.

11.2. Qualquer Parceiro pode sair, avisando os outros dois por escrito com ____ **dias** de antecedência.

11.3. Quem sai continua obrigado a: concluir os clientes em andamento sob sua responsabilidade, ou providenciar substituição aceita pelos outros dois; receber o que lhe cabe dos resultados até a data da saída; e cumprir as seções 8 e 9 pelos prazos nelas previstos.

11.4. A saída de um Parceiro não dissolve a parceria entre os outros dois.

11.5. O Parceiro que descumprir obrigação essencial e não corrigir em ____ **dias** após ser avisado por escrito pode ser excluído por decisão dos outros dois, respondendo pelas perdas que causou.

12. Como resolver desacordo

12.1. Divergência se resolve primeiro em conversa entre os três.

12.2. Não havendo acordo em ____ **dias**, as partes buscam mediação antes de qualquer medida judicial.

12.3. Fica eleito o foro da comarca de _____, com renúncia a qualquer outro.

13. Assinaturas

Por estarem de acordo, assinam este Termo em 3 (três) vias de igual teor.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____	_____
Gilberto Sena	Stanley Bittar
CPF	CPF

_____	_____
Will Simões	Testemunha, nome e CPF
CPF	

Testemunha, nome e CPF

14. Ressalva de quem escreveu, para vocês decidirem

Este documento foi redigido para ficar simples, como pedido. Três pontos merecem a atenção de vocês antes de virar papel assinado.

Primeiro: "lucro líquido" é a palavra mais perigosa deste contrato. A comissão de 15% incide sobre o lucro líquido da operação do outro. Quem calcula o lucro é quem paga a comissão, e lucro é um número que se constrói: basta alocar um custo a mais e ele encolhe. A cláusula 7.4 tenta fechar isso dizendo o que não pode ser deduzido, mas fiscalizar o lucro da empresa de um sócio é trabalhoso e costuma azedar relação.

A alternativa mais simples é percentual sobre a receita líquida da operação, com um número menor. Receita é verificável em nota fiscal; lucro depende de confiança na contabilidade alheia. Se vocês quiserem seguir por aí, me digam o percentual e eu troco a seção 7 inteira.

Segundo: os prazos em branco não são detalhe. O prazo de vinculação do cliente (7.2) decide se um cliente continua "do grupo" seis meses ou cinco anos depois de sair. O prazo de não contorno (8.1) é o que dá dente à cláusula. Sem número, as duas viram intenção.

Terceiro: isto é minuta, não contrato. Eu não sou advogado. Antes de assinar, passe por um, principalmente pelas seções 7, 8 e 9, que são as que geram disputa. O Bittar provavelmente conhece advogado da área da saúde, que é quem enxerga o risco de conselho profissional nas cláusulas 3.5 e 3.7.